

1501200-05.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Resistência

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... foi abordado em local conhecido pelo tráfico de drogas. Disse que o réu lhe desferiu um soco.

O guarda civil Marcos Mendes Ribeiro disse que o réu é conhecido pelo tráfico de drogas. Na data dos fatos, durante a abordagem, o réu agrediu o GC Anderson com socos no rosto, no momento que se tentou efetivar a sua captura.

Ficou provado nos autos que o acusado se opôs, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501200-05.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501200-05.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Lucas Felipe Marinonio de Camargo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

Dispensado o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Bem provado o delito.

O acusado afirmou que foi agredido pelos guardas civis, os quais lhe deram dois socos no rosto e chuetes.

O guarda civil Anderson Ferreira da Silva disse que o autor do fato foi para cima dos guardas, agredindo-os. Esclareceu que o réu foi abordado em local conhecido pelo tráfico de drogas. Disse que o réu lhe desferiu um soco.

O guarda civil Marcos Mendes Ribeiro disse que o réu é conhecido pelo tráfico de drogas. Na data dos fatos, durante a abordagem, o réu agrediu o GC Anderson com socos no rosto, no momento que se tentou efetivar a sua captura.

Ficou provado nos autos que o acusado se opôs, de forma violenta, à abordagem dos guardas civis. Ele foi surpreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas ilícitas e, quando viu que iria ser revistado, atacou o guarda civil FERREIRA com socos e chutes.

Por outro lado, os vídeos juntados pela Defesa não revelam o momento inicial da abordagem dos guardas, não demonstrando ainda nenhuma conduta ilícita. Passo a dosar a pena. Autor sem maus antecedentes, conforme FA e certidões do apenso. Assim, observadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em dois meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento e diminuição. O regime para início de cumprimento da pena será o aberto. ANTE O EXPOSTO, CONDENO Lucas Felipe Marinonio de Camargo à pena de dois meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso na norma do artigo 329, "caput", do Código Penal. Nos termos do art. 60, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por multa, que fixo em dez dias, com valor do dia-multa no mínimo legal.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA